



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

9 בינואר 2023

1589

ט"ז בטבת התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות
ועזרה משפטית), התשפ"ג–2023 68

הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשפ"ג–2023

הארכת תוקף

1. תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967¹, כפי שהוארך ותוקפן נוסחן בחוק, מזמן לזמן, הוארך בזה עד יום י"ח בשבט התשפ"ח (15 בפברואר 2028).

ד ב ר י ה ס ב ר

עבירות באזור יהודה ושומרון (להלן – האזור) או בשטחי הרשות הפלסטינית, לסמכויות הרשויות בישראל לבצע בישראל עונשים ומעצרים שהוטלו על ידי השלטונות הצבאיים באזור, וכן לאפשרות לבצע באזור צווים ועונשים שהוטלו בישראל על תושב האזור.

התקנות מחילות באופן פרסונלי חוקים ישראלים על ישראלים המתגוררים באזור, והן נועדו להסדיר את מכלול מתן העזרה המשפטית בין ישראל לבין הגורמים המוסמכים ברשות הפלסטינית.

קיום התקנות חיוני להמשך היחסים המשפטיים שבין ישראל לבין האזור והרשות הפלסטינית, ולפיכך מוצע להאריך את תוקפן בחמש שנים נוספות, עד יום י"ח בשבט התשפ"ח (15 בפברואר 2028).

תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967 (להלן – התקנות), הוארך מזמן לזמן בחקיקה ראשית עד יום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022).

ביום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022) התקבל חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע ומימון מפלגות, התשפ"ב–2022 (ס"ח התשפ"ב, עמ' 898). משכך, בהתאם להוראת סעיף 38 לחוק־יסוד: הכנסת, הוארך תוקפן של התקנות עד תום שלושת החודשים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת, כלומר עד יום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023).

ההסדרים הכלולים בתקנות נוגעים בעיקרם לסמכויות השיפוט של בתי המשפט בישראל כלפי ישראלים שעברו

¹ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשע"ז, עמ' 994.